



Nr. 43 Kabinettsitzung vom 2. Juni 1930, 17 Uhr

R 43 I/1444, Bl. 2–7

Anwesend: Curtius, Wirth, Moldenhauer, Stegerwald, Bredt, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Trendelenburg, Sautter, Zweigert (P. 1), Schäffer (P. 3), Heukamp (P. 3–4); MinDir. v. Hagenow, Schlegelberger (P. 3), Ernst (P. 4); Votr.LegR v. Kaufmann-Asser, Eisenlohr (P. 4), Windel (P. 4); MinR Ebel (P. 3), Wölz (P. 3), Quassowski (P. 3); ORegR Prause (P. 3), Schlag (P. 3), Harmening (P. 3); RbkVPräs. Dreyse (P. 3); Protokoll: MinR Wienstein (P. 1–3), MinR Feßler (P. 4).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache des Reichsministeriums des Innern. [...]
2. Außerhalb der Tagesordnung: Zusatz zum Osthilfegesetz.
3. Gesetzentwurf über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken.
4. Bericht über den Stand der deutsch-rumänischen Handelsvertragsverhandlungen.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache des Reichsministeriums des Innern. [...]

2. Außerhalb der Tagesordnung: Zusatz zum Osthilfegesetz.

Auf Antrag des Reichsverkehrsministers beschloß das Kabinett folgenden neuen Absatz zum § 20 des Osthilfegesetzes:

„Erweist sich die Einrichtung einer Kraftwagenlinie an Stelle des Baues einer Bahn als volkswirtschaftlich richtiger, so können die in diesem Gesetz für den Bau einer Bahn vorhandenen Mittel zur Hergabe eines Darlehns für die Einrichtung einer Kraftwagenlinie verwendet werden.“

Die Begründung zu dem Gesetz soll eine entsprechende Ergänzung erfahren ¹.

3. Gesetzentwurf über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken ².

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft trug den Sachverhalt vor ³. Er führte u. a. aus, daß eine Ausnahme der Tilgungshypotheken von den Bestimmungen des § 1 des Gesetzentwurfs

¹ Vgl. hierzu RT-Bd. 442, Drucks. Nr. 2141.

² Der GesEntw., dem das Kabinett bereits am 14.5.30 (Dok. Nr. 33, P. 3) zugestimmt hatte, war noch von RJM v. Guérard am 30.3.30 im Kabinett Müller eingebracht worden. Eine gesetzliche Neuregelung der Aufwertungshypotheken war notwendig geworden, weil am 1.1.32 die durch § 25 des AufwertungsGes. vom 16.7.25 (RGBl. I, S. 117) festgesetzte Frist endete, bis zu deren Ablauf

über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken unbedingt geboten sei. Im Reichsrat werde diese seine Auffassung sicherlich von preußischer Seite vorgebracht werden. Es entstehe die Frage, wie sich dann das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft verhalten solle. Vor allem sei zu bedenken, daß die Tilgungshypotheken zu einem sehr großen Teil den östlichen Grundbesitz belasteten. Es liege im Rahmen der Osthilfe, wenn man die von ihm vorgeschlagene Ausnahmebestimmung für die Tilgungshypotheken beschließe.

Ministerialrat Quassowski (Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft) machte noch einige ergänzende Ausführungen.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß diese Einwendungen bereits im Reichswirtschaftsrat vorgebracht worden seien. Besonders ein bäuerlicher Vertreter habe zuerst diese Einwendungen vorgebracht, jedoch schließlich erklärt, daß er sich von der Notwendigkeit einer gleichen gesetzlichen Regelung für alle Hypotheken überzeugt habe⁴.

Der *Reichsverkehrsminister* sprach sich für die jetzige Fassung des § 1 des Gesetzentwurfs aus. Er habe seinerzeit selber den Entwurf ausarbeiten lassen und sei davon überzeugt, daß alle Hypotheken gleich behandelt werden müßten.

Ministerialdirektor Dr. Schlegelberger (Reichsjustizministerium) betonte, daß die rechtliche Grundlage des Entwurfs unangreifbar sei. Eine Unterscheidung zwischen Tilgungshypotheken und anderen Hypotheken in dem Entwurf sei auch nach der Auffassung des Reichswirtschaftsrats nicht möglich. Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, wenn für die Tilgungshypotheken jetzt eine andere Regelung getroffen werden solle, müßten auch die Wohnungs- und Siedlungshypotheken anders behandelt werden. Er befürchte in diesem Falle eine schwere Störung des Realkredits.

Ministerialrat Dr. Wölz (Reichsarbeitsministerium) warnte eindringlich vor der Gefahr einer Störung des Realkredits, wenn nicht alle Hypotheken in dem Entwurf gleich behandelt würden.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte gleichfalls Bedenken gegen eine verschiedene Behandlung der Hypotheken aus Gründen des Kreditmarktes.

Reichsbankvizepräsident Dreyse erklärte, er könne über diese Frage sich nur für seine Person äußern. Er sei früher für eine gesonderte Behandlung der Tilgungshypotheken gewesen, habe sich jedoch später der Auffassung des Reichsministers der Justiz angeschlossen und sei jetzt von der Richtigkeit dieser Auffassung überzeugt.

Das *Reichskabinett* faßte auf Grund der vorangegangenen Aussprache folgenden Beschluß:

Im Reichsrat wird der Gesetzentwurf über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken in der vom Reichsminister der Justiz vorgelegten Fassung vertreten werden.

Es wird zunächst abgewartet, ob und welche neuen Anträge im Reichsrat gestellt werden.

der Gläubiger der aufgewerteten Hypothek die Zahlung des Aufwertungsbetrages weder von dem Eigentümer des belasteten Grundstücks noch von dem persönlichen Schuldner verlangen durfte. Der RJM hatte in der Begründung ausgeführt, daß der Ablauf dieser Frist für die gesamte Volkswirtschaft große Bedeutung habe, weil sich zu Beginn des Jahres 1932 ein hoher Gesamtbetrag von Fälligkeiten sammendrängen werde. Die Zusammenballung von Fälligkeiten müsse zu unerträglichen Störungen des Wirtschaftslebens führen, da viele Schuldner ihrer Rückzahlungspflicht nicht würden genügen können. Bei der Formulierung der Schutzmaßnahmen für die Schuldner sei man davon ausgegangen, daß das Recht des Gläubigers, vom 1.1.32 an die Rückzahlung des aufgewerteten Betrages zu verlangen, gewahrt bleiben müsse. Die Fälligkeiten der erststelligten und nachstelligten Aufwertungshypotheken sollten jedoch gegen Gewährung eines angemessenen Zinsbetrages auf einen längeren Zeitraum verteilt werden, um im Einzelfall dem kapitalschwachen Schuldner einen Schutz zu gewähren. Deshalb bestimme § 1 des GesEntw. u. a., daß der Aufwertungsbetrag der Hypothek vom 1.1.32 ab über 5 v.H. hinaus zu einem Hundertsatz verzinst werden sollte, den die RReg. bei Inkrafttreten des Ges. festzusetzen habe. Entgegenstehende Vereinbarungen sollten nur gültig sein, wenn ein höherer Zinssatz als 5 v.H. festgesetzt worden sei (GesEntw. mit Begründung in R 43 I/2460, Bl. 57 bis 79).

³ Der REM hatte in der Vorlage vom 31.5.30 beantragt, dem § 1 des GesEntw. folgenden Abs. 2 hinzuzufügen: „Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung auf Tilgungshypotheken mit Ausnahme derjenigen Hypotheken, die auf Grund des Artikel 86 der Durchführungsverordnung vom 29. November 1929 [RGBl. I, S. 403] in Tilgungshypotheken umgewandelt worden sind“. Der REM hatte seinen Antrag damit begründet, daß die Erhöhung des Zinssatzes während der Darlehnslaufzeit dem Begriff der Tilgungshypothek widerspreche, deren Wesen darin bestehe, den Schuldner für eine längere Laufzeit von den Schwankungen des jeweiligen Zinsfußes unabhängig zu machen. Es gebe keinen Anlaß, dem Schuldner diesen Vorteil der Tilgungshypothek unter Eingriff in seine vertragsmäßig ausbedungenen Rechte zu nehmen (R 43 I/2460, Bl. 109–111).

⁴ Der Bericht des Vorl. RWiR ist in der Anlage zum GesEntw. (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2183) veröffentlicht.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft hält grundsätzlich an seiner Auffassung fest, daß die Tilgungshypotheken von der Bestimmung des § 1 ausgenommen werden müssen.

4. Bericht über den Stand der deutsch-rumänischen Handelsvertragsverhandlungen ⁵.

Vortragender Legationsrat Eisenlohr gab eine ausführliche Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen mit der rumänischen Regierung. Er wies insbesondere darauf hin, daß Rumänien den hohen Zolltarif in Kraft setzen würde, wenn es nicht zu einem vorläufigen Abschluß käme. Das Land sei im Aufschwung begriffen. Die Vergebung sehr erheblicher Lieferungen an Deutschland stehe auf dem Spiel.

Unter Verzicht auf die feste Zusage deutscher Käufe von Mais und Gerste wolle Rumänien das Abkommen schließen, wenn Deutschland sofort 5 Millionen und je nach der Vergebung von Aufträgen noch weitere 3 Millionen zahlen würde. Rumänien wolle damit seine landwirtschaftlichen Genossenschaften stützen, die durch die neue deutsche Agrarpolitik in Schwierigkeiten geraten seien.

2 Millionen habe der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft seinerzeit aus dem Roggenstützungsfonds zugesagt. Davon würden ihm 1,25 Millionen vom Reichsminister der Finanzen zurückerstattet. Es handelt sich also zunächst um die Beschaffung weiterer 3 Millionen, die von der Reichskredit-Gesellschaft vorgestreckt werden könnten, wenn das Reich ihre Erstattung garantiere. Die Aufbringung könne auch durch die Industrie in die Wege geleitet werden, wenn diese sich verpflichte, von allen Staatsaufträgen 8% an einen hierfür zu schaffenden Fonds abzuführen. Nötigenfalls müsse der Fehlbetrag im kommenden Etatsjahre auf Reichsmittel übernommen werden.

Die Absicht des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft sei, zu verhindern, daß das rumänische Getreide auf den deutschen Markt käme. Brächen die rumänischen Genossenschaften zusammen, so würden sie ihre Vorräte verschleudern. Die deutsche Mark würde dadurch aufs schwerste beeinträchtigt. Gänzlich könnte das Getreide vom deutschen Markte nur ferngehalten werden, wenn es magaziniert würde. Das sei aber zu teuer ⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* hatte gegen den Vorschlag grundsätzliche Bedenken. Die Zustimmung Rumäniens wäre erkaufte. Diese Politik auch bei anderen Ländern fortzuführen, würde schon aus Mangel an Mitteln scheitern.

Im übrigen habe die Industrie ihre Zahlungen zunächst nur in Aussicht gestellt ohne feste Bindung. Das Reich sei nicht in der Lage, die 3 Millionen bereitzustellen. Auch für eine Garantie sei ein neues Gesetz erforderlich.

Im Grunde würde es sich um eine Subventionierung ausländischer Aufträge handeln, die bisher aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt worden sei.

Auch der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich gegen die Vorschläge aus. Es handele sich lediglich um den Abschluß eines Provisoriums. Eine Sicherheit dafür, daß die rumänische Gerste nicht auf den deutschen Markt komme, bestehe nicht. Auch der Zoll von 12,- RM reiche nicht aus, um sie fernzuhalten ⁷. Bei dieser Sachlage könne das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch nicht mehr an seiner Zusage festhalten, Mittel des Roggenstützungsfonds für das Rumäniengeschäft aufzuwenden. Es könne sich nur darum handeln, die 2 Millionen vorübergehend zur Verfügung zu stellen. Sie müßten aber später ihrer Hauptaufgabe, den Roggenpreis zu stützen, wieder zugeführt werden können. Der Verzicht auf Maiskäufe in Rumänien bedeute für die

⁵ Zum bisherigen Verlauf der Verhandlungen vgl. Dok. Nr. 19, P. 2.

⁶ Die vom Votr.LegR Eisenlohr dem Kabinett vorgetragenen Vorschläge der rumänischen Reg. waren dem AA am 31.5.30 von der dt. Verhandlungsdelegation in Bukarest in zwei Telegrammen übermittelt worden (Durchschrift der Telegramme in R 43 I/1113, Bl. 38 bis 42).

⁷ Im Gesetz über Zolländerungen vom 15.4.30 (RGBl. I. S. 131) war der Zolltarif für 1 dz Futtergerste auf maximal 12,- RM erhöht worden.

Maismonopolverwaltung eine gewisse Erleichterung. In absehbarer Zeit müsse aber doch Mais für die Hühnerfütterung angeschafft werden. Jedenfalls müßten die Rumänen über den Abschluß von Lieferungsgeschäften mit deutschen Firmen bindende Zusagen machen.

Der *Reichsarbeitsminister* wies auf die Bedeutung des rumänischen Vertrages und der in Aussicht stehenden Lieferungen für das Arbeitslosenproblem hin. Der Ausfall von 100 Millionen RM Fertigwarenexport bedeute die Arbeitslosigkeit von 30 000 Menschen. Für diese müßten 30 Millionen an Unterstützungen aufgewendet werden. Deswegen würde er die 3 Millionen aus der produktiven Erwerbslosenunterstützung zahlen, wenn nicht etatsrechtliche Schwierigkeiten mit dem Rechnungshof und dem Reichstag zu befürchten seien. Die Ausdehnung der deutschen Ausfuhr sei im wesentlichen nur nach den Ostländern möglich.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg teilte die grundsätzlichen Bedenken des Reichsministers der Finanzen gegen die Subventionierung von Auslandsaufträgen. Die Situation sei aber ungewöhnlich. Den Rumänen könne nichts geboten werden. Andererseits gelte die Meistbegünstigung zunächst nur für ein halbes Jahr. 8 Millionen wären etwa 10% des Ausfuhrwertes. Die Zahlung könne nur in Frage kommen, wenn über den normalen Export hinaus große Aufträge hereingeholt würden, so daß die Rumänen an der Zahlung des Betrages indirekt teilnähmen.

Die Konkurrenz des Auslandes sei in Rumänien sehr stark. Die Preise seien gedrückt. In der Erhöhung der Exportgarantie wäre für die deutschen Firmen kein ausreichender Anreiz gegeben.

Er schlage vor, mit den in Frage kommenden deutschen Industriegruppen zu verhandeln. Die Übernahme eines Teiles der geforderten Summe würde sich aus der gesamten Lage rechtfertigen. Ein Zollkrieg mit Rumänien würde den Verlust von mindestens 100 Millionen an Aufträgen bedeuten.

Staatssekretär Dr. Schäffer hielt es ebenfalls für unmöglich, für einen Abschluß bis 31.12.8 Millionen zu zahlen. Die Zahlung der 6 Millionen RM müsse auf alle Fälle an die Vergebung von Aufträgen geknüpft, der Betrag müsse von der deutschen Industrie aufgebracht werden. Dann würde es genügen, wenn das Reich eine Garantie leiste. Voraussichtlich würde sich die deutsche Industrie darauf einlassen.

Vortragender Legationsrat Windel wies darauf hin, daß die rumänische Regierung es abgelehnt habe, die Zahlung der 6 Millionen RM an die Erteilung von Aufträgen zu binden. Sie habe dies nur zugesagt in Höhe von 3 Millionen RM. Mit Aufträgen im Werte von etwa 30 Millionen sei bei Abschluß des Provisoriums ziemlich sicher zu rechnen.

Nach eingehender Aussprache stellte der *Reichsminister des Auswärtigen* fest, daß den Rumänen 2 Millionen RM fest zugesagt werden sollen und die Zahlung von weiteren 6 Millionen RM an die Vergebung entsprechender Aufträge an deutsche Lieferanten geknüpft werden soll⁸.

⁸ Das vorläufige dt.-rumänische Handelsabkommen wurde am 19.6.30 in Bukarest paraphiert (Telegramm Posses vom 19.6.30 in R 43 I/1113, Bl. 50–51). Das Kabinett billigte im Umlaufverfahren am 24.6.30 den VertragsEntw. (Beschluß in R 43 I/1113, Bl. 61). Nach der Verabschiedung durch den RT am 7.7.30 (RT-Bd. 428, S. 6187) wurde das Gesetz über das vorläufige dt.-rumänische Handelsabkommen am 14.7.30 im RGBl. II, S. 953, veröffentlicht.

Zitierhinweis

Nr. 43 Kabinettsitzung vom 2. Juni 1930, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 170–174 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D43>